

1. 관련규정 및 판단기준

공단 「인사규정」 제70조(휴가의 종류)에 따르면 “직원의 휴가는 연차휴가·병가·공가 및 특별휴가로 구분한다.”고 정하고 있으며, 「인사규정세칙」, 「복무관리지침」에서는 다음과 같이 공가의 허가범위를 정하고 있다.

1. 「병역법」이나 그 밖에 다른 법령에 따른 징병검사·소집·검열점호 등에 응하거나 동원 또는 훈련에 참가하려 할 때
2. 업무와 관련하여 국회·법원·검찰 등 국가기관에 소환된 때
3. 법률에 의하여 투표에 참가하려 할 때
4. 천재지변·교통차단 등의 사유로 출근이 불가능할 때
5. 「산업안전보건법」 제129조부터 제131조까지의 규정에 따른 건강진단, 「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진을 받을 때 또는 「결핵예방법」 제11조제1항에 따른 결핵검진등을 받을 때
6. 원격지간의 전보발령을 받고 부임할 때(3일 이내)
7. 올림픽·전국체전 등 국가적인 행사에 참가하는 때
8. 혈액관리법에 따라 헌혈에 참가할 때
9. 공무국외출장등을 위하여 「검역법」 제5조제1항에 따른 검역관리지역 또는 중점검역관리지역으로 가기 전에 같은 법에 따른 검역감염병의 예방접종을 할 때
10. 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 제1급감염병에 대하여 같은 법 제24조 또는 제25조에 따라 필수예방접종 또는 임시예방접종을 받거나 같은 법 제42조제2항제3호에 따라 감염 여부 검사를 받을 때

또한 특별휴가의 범위는 다음과 같이 정하고 있다.

특별휴가	1. 결혼 2. 배우자 출산 3. 「입양특례법」에 따른 입양 4. 사망
가족돌봄 특별휴가	1. 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교(이하 이 항에서 “어린이집등”이라 한다)의 휴업·휴원·휴교, 그 밖에 이에 준하는 사유로 자녀 또는 손자녀를 돌봐야 하는 경우 2. 자녀 또는 손자녀가 다니는 어린이집 등의 공식 행사 또는 교사와의 상담에 참여하는 경우 3. 미성년자 또는 「장애인복지법」 제2조제2항에 따른 장애인(이하 이 조에서 “장애인”이라 한다)인 자녀·손자녀의 병원 진료(「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진 또는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제24조 및 제25조에 따른 예방접종을 포함한다)에 동행하는 경우 4. 질병, 사고, 노령 등의 사유로 조부모, 외조부모, 부모(배우자의 부모를 포함한다), 배우자, 자녀 또는 손자녀를 돌봐야 하는 경우

또한, “헌혈로 공가를 사용 후 헌혈의 집 방문시 헌혈이 불가능하여 헌혈을 하지 못하였을 경우 신청한 공가는 연가로 변경하여야 한다.”고 정하고 있다.

2. 감사결과 확인된 문제점

그런데, “선거철 공직기강 복무감사” 기간 중 2022. 6. 1.부터 점검일(2025. 5. 16.)까지 사용된 공가의 사용 현황을 점검한 결과, 감사일(2025. 5. 21.)을 기준으로 [표 1]과 같이 특별휴가, 가족돌봄특별휴가, 연가 사용 대상을 공가로 사용하여하였음을 확인하였다.

[표 1] 공가 부적정 사용 내역

소속	직급	사번	성명	시작일시	종료일시	비고
●●●●●●●●●● ◇◇◇◇◇처 △△△△△부	◇◇◇급	*****	○○○	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	배우자의 외조모 사망
●●●●●●●●●● ◇◇◇◇◇처 △△△△△부	◇◇◇급	*****	○○○	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	학부모 공개수업참관
●●●●●●●●●● ◇◇◇지사 △△△△△부	◇급	*****	○○○	0000-00-00 00:00	0000-00-00 00:00	헌혈 불가

3. 관련자(부서) 의견

① 의견 없음

② 행위 당시 헌혈의 집 방문하여 헌혈 상담 후 헌혈 불가하여 현장 방문을 확인할 수 있는 자료를 공가 증빙 자료로 첨부하였으나, 「복무관리지침」 8-4. 공가의 세부 내용(헌혈로 공가를 사용 후 헌혈의 집 방문 시 헌혈이 불가능하여 헌혈을 하지 못하였을 경우 신청한 공가는 연가로 변경하여야 함) 미인지하여 복무 상태 수정(공

가를 연가로 변경) 상신을 하지 못함

4. 조치할 사항

① 경영기획이사(인재경영처장)는 공가를 부적정하게 사용한 ○○○○○○
 ○○○○ ◇◇◇◇◇◇처 △△△△△부 ◇◇◇급 ○○○○, ○○○○○○○○○○○○○○○○
 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇처 △△△△△부 ◇◇◇급 ○○○○, ○○○○○○○○○○○○○○○○ ◇◇◇지사
 △△△△△△△△부 ◇급 ○○○○에게 각각 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

② ●●●●●●●●●●장(◇◇◇◇◇장)은 동일한 사례가 발생하지 않도록
복무 관리를 철저히 하시기 바라며, 사유에 맞는 적절한 복무로 처리하는 등 시정 조치
하시기 바랍니다. 【시정(기타)】

③ ●●●●●●●●●●장(□□□□□□처장)은 동일한 사례가 발생하지 않도록 복무 관리를 철저히 하시기 바라며, 사유에 맞는 적절한 복무로 처리하는 등 시정 조치하시기 바랍니다. 【시정(기타)】

④ ●●●●●●●●●●장(❖❖지사장)은 동일한 사례가 발생하지 않도록
복무 관리를 철저히 하시기 바라며, 사유에 맞는 적절한 복무로 처리하는 등 시정 조
치하시기 바랍니다. 【시정(기타)】